



תיק מס' 87/13 + 107/13

המפקח על רישום מקרקעין בעכו
בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

----- **איריס שני**

ע"י ב"כ עו"ד עופר בן ארי ואח'
רחוב השילוח 10 חיפה

ה ת ו ב ע ת תיק 87/13

נתבעת תיק 107/13

נגד

1. **אסף יריב** -----

2. **אסף שרון** -----

ע"י עו"ד שלמה בן עמי
רחוב קיבוץ גלויות 28 ת.ד. 264

ה ת ו ב ע ים תיק 87/13

הנתובעים תיק 107/13

חיפה

פסק דין

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעים להרוס את הבית נשוא ההליך ולהקים במקומו בית חדש דומה, וזאת נוכח מצבו החמור של הבית אשר שקע באופן ניכר ונוטה כיום כולו על צידו. הנתבעים מצדם הגישו תביעה שכנגד, במסגרתה ביקשו לחייב את התובעת לבצע עבודות חיזוק דחופות בבית בהתאם לחוות דעת מטעמם, נוכח מצבו של הבית.

1. עסקינן בבית שנרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין ונמצא ברחוב שיבת ציון 27, קרית אתא וידוע כגוש 11006 חלקה 69.

2. הבית מורכב משתי דירות בשתי קומות, האחת מעל השנייה. התובעת בעלים של דירה בקומה הראשונה של הבית הידועה **כחלקת משנה 2**. הנתבעים בעלים של דירה בקומת הקרקע הידועה **כחלקת משנה 1**. לדירת הנתבעים (חלקת משנה 1) צמודים 46/80 חלקים מהרכוש המשותף ואילו לדירת התובעת (חלקת משנה 2) צמודים 34/80 חלקים מהרכוש המשותף.

לשם הנוחות להלן תקרא, הגב' איריס שני – "**התובעת**" ואילו ה"ה יריב ושרון אסף יקראו יחדיו – "**הנתבעים**".

3. אין חולק כי לפני כ-20 שנה שקע צידו האחד של הבית (החלק הצפוני) באופן ניכר כך שהחזית של הבית נוטה בכ-35 ס"מ וקיים הפרש גובה בין הצד הדרומי של הבית לבין הצד הצפוני **בכ- 50 ס"מ**. מאז נותר הבית (מבחינת מצב השקיעה) כמעט ללא שינוי.



4. לפני כשנתיים (ביום 12.12.2012) רכשו הנתבעים את הדירה בקומת הקרקע כאשר בחוזה הרכישה נרשם:

"המוכר מצהיר כי מצב הדירה רעוע וכי הדירה במצב של שקיעה ולפיכך זקוק המבנה כולו לשיפוץ יסודי – והקונה מצהיר כי הוסבר לו מצב הדירה והוא מסכים לרכשה AS IS בכפוף לאמור בהסכם זה" ("והואיל" רביעי להסכם המכר, נספח "ו" לתצהיר מר ישראל ויקטור, המוכר, במסגרת תצהירי התובעת)

5. זמן קצר לאחר רכישת הדירה החלו הנתבעים בביצוע עבודות שיפוץ בתוך דירתם על ידי יציקת רצפה חדשה אשר נועדה ליישר את השיפוע הקיים בתוך הדירה, כך שרק בצד הצפוני התווסף מילוי של כ-50 ס"מ לגובה הרצפה. כמו כן, הדלתות והחלונות יושרו ונעשו עבודות גבס בתקרה ובקירות. הנתבעים טוענים כי השקיעו בשיפוץ הפנימי בתוך דירתם סכום של כ-200,000 ₪.

6. בנוסף החלו הנתבעים באופן חד צדדי בעבודות הכנה לצורך חיזוק יסודות הבית בצדו הצפוני על ידי יציקת 4 עמודים (כלונסאות) בקרקע.

7. בעקבות כך הגישה התובעת בקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד וביום 24.7.13 נעתרתי לבקשה.

8. לאחר מכן הגיעו הצדדים להסכמות באשר לצו המניעה, שניתן וביום 29.7.13 נתתי תוקף להסכמות הצדדים ביחס לצו המניעה. בין היתר, הוסכם כי הנתבעים לא יבצעו כל עבודה שהיא ברחבי הרכוש המשותף ו/או בחלקים הצמודים לדירת התובעת ו/או בקירות החיצוניים של הבית.

9. למרות זאת, הנתבעים הפרו באופן חלקי את צו המניעה שניתן ובגין כך הוגשה נגדם בקשה לביזיון בית משפט. בקשה שנתקבלה בחלקה (ה"פ 714-08-13 שני נ' אסף ואח', החלטה של כב' השופטת מ' צור מיום 6.8.13 (צורף כנספח 21 לכתב התביעה) לאחר מכן, פסקו העבודות.

10. לאחר שהוגשה התביעה העיקרית, הגישו הנתבעים תביעה שכנגד במסגרתה ביקשו לחייב את התובעת לשאת בעלות חיזוק המבנה (תיק 107/13) בסכום של כ-36,000 ₪ (מחצית מהסכום המשוערך לחיזוק המבנה עוד ביקשו לחייב את התובעת לאפשר ביצוע עבודות החיזוק.

11. לתביעה שכנגד צרפו הנתבעים מכתב של מהנדס העיר מיום 29.8.13 הממוען לנתבעים ומודיע להם, כי יש לבצע עבודות חיזוק על מנת לשמור על יציבות המבנה וכי יש לפעול כאמור באופן מיידי וללא כל דיחוי.



12. בנוסף הגישו הנתבעים בקשה לבטל את צו המניעה הזמני שנתן תוקף להסכמת הצדדים. הנתבעים טענו כי הבית המשותף כפי שהוא היום **מהווה סכנה** לדייריו, נחשב **למבנה מסוכן** ולכן לטענתם **יש לבצע עבודות חיזוק דחופות**. לבקשה צירפו כאמור את חוות הדעת של המהנדסת גלינה גורי מיום 7.8.13. אשר קבעה, בין היתר, כי:

"נכון ליום הבדיקה קיימת סטייה משמעותית במבנה וסדקים בדירה המועמדים על אי יציבות קונסטרוקציה הבניין" (עמ' 7 לחוה"ד)

בפרק המסקנות ציינה המומחית מטעם הנתבעים:

"יש בדחיפות לטפל בבעיות יציבות במבנה" (עמ' 7 לחוה"ד)

13. בעקבות הבקשה ודיון שהתקיים ביקשה התובעת להגיש חוות דעת מטעמה של המהנדס נעם אמיר בשאלה, אם יש לבצע עבודות חיזוק במבנה אם לאו. מחוות דעתו של המהנדס נעם אמיר מיום 1.12.13 עולה כי:

- **"המבנה אינו ראוי למגורים**
- **במבנה יש כשל רב מערכתי**
- **המבנה הינו מבנה מסוכן לשוהים בו ולסובבים אותו.**
- **יש צורך בהול בפינוי מיידי של המבנה.**

...

לדעתי המקצועית ומניסיוני, החיזוקים שהוצגו בפני בהתאם לחוה"ד של המהנדסת גלינה גורי אינם רלוונטיים כלל ואין בהם בכדי לחזק את המבנה וביצועם אף יכול לפגוע ביציבותו.
על מנת לדאוג לשלום הדיירים והציבור, משרדי ידווח לרשות המקומית על מבנה זה כ"מבנה מסוכן"

לגופו של עניין ולאחר שסקר את עלויות החיזוק קבע המומחה כי:

"אמליץ חד משמעית להרוס את המבנה ולבצעו מחדש ע"פ תקנים של היום ובסטנדרט בניה של היום" (עמ' 5 לחוה"ד).

14. לאור ממצאי המומחה הרי שביום 2.12.13 הוריתי למזכירות הלשכה לשלוח לעיריית קריית אתא וכן ללשכה המשפטית של העירייה עותק מחוות הדעת שהוגשה, בה נטען להיות המבנה מבנה מסוכן המחייב פינוי בהול ומידי של המבנה. למרות זאת לא ידוע על פעולה כלשהי שננקטה על ידי העירייה נגד המבנה.

15. נוכח חוות הדעת הסותרות הוריתי ביום 12.12.13 על מינויו של המהנדס מר סוהיל סאבא כמומחה מטעמי, לצורך מתן חוות דעת בסוגיות שבמחלוקת, לרבות מצב המבנה בתקופת הביניים ועד למתן פסק הדין ו/או עד לביצוע עבודות משמעותיות יותר.



16. בחוות דעת של המומחה שמונה, מר סוהיל סאבא, מיום 24.1.14 קבע המומחה, כי:
"בהחלטת המינוי נתבקשתי ע"י כב' המפקח להתייחס לשאלות הבאות ולהלן

התייחסותי:

בשלב "א"

א. המומחה יפרט תחילה האם יש מקום לבצע עבודות זמניות ומיידיות כלשהן לייצוב המבנה.

ב. ככל שיש מקום לבצע עבודות זמניות ומיידיות לייצוב המבנה יפרט המומחה אילו עבודות יש לבצע כשלב ביניים לצורך ייצוב המבנה ומניעת קריסתו בנוסף לעלות הכרוכה בכך.

התייחסות:

כפי שציינתי לעיל הנתבעים חפרו שקע בקרקע בצד הצפוני לצורך ביצוע חיזוק באותו צד לפי תוכנית של הנדסאי בנין משה בן חיים. השקע הזה מזמין מים אליו והוא מתמלא באופן מידי במים מגשמים או מכל מקור אחר. מים אלו חודרים ליסודות ועלולים לגרום לשקיעה נוספת ופגאומית בבנין ולכן יש למלות (צ"ל – "למלא" – תוספת שלי י.ו.) את השקע הזה בחומר מילוי מודרג כמו מצעים מהודקים בשכבות, וזה באופן מידי כך שתוצר במקום השקע גבעונת שתרחיק את המים לשני הצדדים הרחק מיסודות הבניין. כמובן במקרה זה חומר המילוי יעלה על קירות הבנין בקומת הקרקע בצד הצפוני שלו ועלול לגרום לרטיבות באותם קירות, ולכן יש לזפת את הקירות הנ"ל מעל גובה המילוי ב-10 ס"מ לפחות בכדי להימנע מרטיבות באותם קירות.

הערכתי לעלות הבאת חומר מילוי הנחתו והידוקו במקום ב-5000 ש"ח, וזיפות הקירות בקומת הקרקע שבאים במגע עם המילוי הנ"ל ב-2000 ש"ח, בס"ה 7,000 ש"ח כולל מ.ע.מ" (ההדגשות אינן במקור).

17. בעקבות חוות הדעת ובדיון מיום 6.3.14 הגיעו הצדדים להסכמות ביחס לסעד הזמני בלבד שעיקרן ביצוע העבודות אותן המליץ המומחה שמונה, בשלב א' בלבד:

"הגענו להסכם פשרה לגבי הסעד הזמני בלבד, מבלי שהדבר יתפרש כוויתור או הודאה בטענה כלשהי לצד השני:

1. הסעד הזמני יוותר בתוקפו, למעט העבודות להלן אותם יהיו רשאים הנתבעים לבצע על חשבונם:

א. מילוי הקרקע.

ב. זיפות קירות קומה ראשונה עד לגובה 20 ס"מ מגובה המילוי וצביעת קירות קומה ראשונה כולל טיח בלבד. וזאת גם בהתאם למפורט בשלב א' לחוות דעתו של המומחה מר סוהיל סאבא....".



18. לגופו של עניין ובסיכום חוות דעתו המליץ המומחה על הריסת הבית ובנייתו מחדש נוכח העלויות הגבוהות מאוד הדרושות לחיזוק הבית, שמגיעות כמעט לכדי עלות בניית הבית מחדש, ובשים לב לספקות באשר לתועלת שבחיזוק הבית:

"עלות החיזוק הינה גבוהה מאוד ואינה מוצדקת לבניין הזה והפתרון האידאלי והנכון הוא הריסת המבנה הקיים ובניית בניין חדש וחזק במקומו לפי כל התקנים הרלוונטיים למרות שאפשרות זו תכאב כלכלית לנתבעים כי הם כבר השקיעו כסף בשיפוץ דירתם בקומת הקרקע אך עדיף תמיד לעשות את הדבר הנכון והבטוח". (עמ' 8 ו-9 לחוה"ד, ההדגשות אינן במקור).

19. הצדדים חלוקים גם באשר למסגרת הנורמטיבית שיש להחיל על נסיבות המקרה. הנתבעים טוענים כי לאור הוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין לא ניתן להורות על הריסת המבנה ובנייתו מחדש. התובעת טוענת כי ניתן להורות על הריסת המבנה מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין שדן בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף.

דיון והכרעה

20. נקודת המוצא לדיון בפני, בהסתמך על הנתונים העובדתיים שפורטו עד כה הינה, כי כל בעלי הדירות בבית מסכימים, כי הבית כפי שהוא כיום הינו מבנה מסוכן וכי לא ניתן להותירו במצבו הנוכחי וכי צריך "לתקנו" ו"לחזקו". המחלוקת מצטמצמת לשאלת "אופן התיקון" והיקפו האם זו צריכה להגיע לכדי הריסת הבית ובנייתו מחדש.

21. בנסיבות חריגות אלה, בהן אין חולק כי הבית כפי שהוא כיום הינו בגדר מבנה מסוכן, יש לבחון אילו פעולות יש לבצע לצורך שמירה על הבית כבית משותף, תחת קריסתו הצפויה והעדר כל שימוש בו.

22. אומר כבר עתה, התוצאה המתבקשת הינה הריסת הבית ובנייתו מחדש, נוכח מצב הבית, העלויות הגבוהות מאוד הנדרשות לצורך חיזוק הבית, הספק בדבר היעילות של עבודות החיזוק, ו"השבחה" משמעותית של זכות הקניין שתהא לשני הצדדים כתוצאה מהריסת הבית ובנייתו מחדש.

23. ויודגש, השארת המבנה על כנו נוכח המחלוקת בין הצדדים בדבר אופן שיקום או חיזוק הבית, איננה פתרון אפשרי בנסיבות המקרה נוכח הסכמת הצדדים לסיכון הגבוה שקיים במבנה כיום ובמיוחד לאור חוות דעת המומחה שמונה על ידי, מר סוהיל סאבא, אשר התייחס במפורש לשאלה זו:

"ה – האם המבנה כיום הינו מבנה מסוכן או שניתן להותיר את המצב כפי שהוא ולכמה זמן:

"היום הבניין במצבו הנוכחי הוא מבנה מסוכן והוא יכול להמשיך לשקוע על צידו בכל זמן נתון ולגרום לנזקים נוספים שלא ניתן לצפותם ולהעריכם. עם ביצוע שלב א' לעיל הדבר יכול לתת אורך נשימה להתארגנות ופינוי, לא ניתן



להעריך לכמה זמן אך הבניין עדיין מוגדר כמבנה מסוכן" (ההדגשות אינן במקור עמ' 5 לחוה"ד).

עוד ציין המומחה, כי :

"... (ש)יסודות הבניין חלשים וכל שינוי בתנאי הקרקע יכול להשפיע עליהם ולגרום להמשך שקיעתן ולנזקים נוספים" (עמ' 4 לחוה"ד).

24. מר סאבא ציין כי הוא: "מסכים לכל הנקודות העיקריות בחוות דעת של אינג' נועם אמיר..." (עמ' 8 לחוה"ד) המומחה מטעם התובעת. כאשר מר סאבא מפנה, בין היתר, לכך שהמבנה אינו ראוי למגורים, כי במבנה יש **כשל רב מערכתי**, כי המבנה הינו מבנה מסוכן לשהים בו ולסובבים אותו וכי יש צורך בהול בפינוי מיידי של המבנה.

25. **בנסיבות אלה ברי כי "הקפאת המצב" והעדר כל שינוי בשטח אינה אפשרית נוכח החשש לפגיעה בשלומם של דיירי הבית של אורחיהם ושל עוברי אורח.**

26. אכן התוצאה אליה הגעתי יכולה להתפרש כפגיעה מסוימת בזכות הקניין של הנתבעים (זכות שהוכרה כזכות יסוד – בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו), ואולם מנגד השארת המצב על כנו עשויה לפגוע **בשלומם של הנתבעים וילדיהם**. כמו כן תפגע באופן קשה גם **בזכות הקניין של התובעת** אשר לא תוכל לעשות שימוש בדירתה שלה, נוכח סירובם של הנתבעים לשקם את הבית ובשים לב למצב הבית. בעניין זה ציינה התובעת, כי גם היא מפסידה דמי שכירות מדי חודשו בחודשו בשים לב לעובדה שדירתה ריקה ואינה יכולה לאכלס אותה נוכח מצבה.

27. בנסיבות אלה, אין המפקח יכול להתעלם משיקולים של הגנה על שלומם וחיייהם של דיירי הבית. למרות שכאמור, גם בחינה של זכויות הקניין של שני הצדדים בלבד, תוביל לתוצאה אליה הגעתי בפסק הדין, כמפורט להלן.

28. מבחינת ההוראות הנורמטיביות החלות על מקרה זה יש לציין, כי לבית נרשם תקנון מוסכם אך אין בו הוראות רלבנטיות למחלוקת נשוא ההליך בפני. התקנון מתייחס להצמדת חלקים מהקרקע לדירות השונות וכי לזכות של כל אחד מהבעלים לנצל חלק יחסי של אחוזי הבניה לפי חלקם ברכוש המשותף.

29. ההוראות שעשויות להיות רלבנטיות לענייננו מצויות בסעיף 3(א) לתקנון המצוי ובסעיף 60 לחוק המקרקעין. אין מקום להחיל על נסיבות המקרה את הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין ולכך אתייחס בהמשך.

סעיף 3 לתקנון המצוי

30. סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין קובע כי :



"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

31. בענייננו, הוכח כי תיקון או חיזוק חלקי של הבית אינו יעיל ואין בו תוחלת, ועל כן בנסיבות החריגות של המקרה אין מנוס אלא לחייב הצדדים בהשלמת הריסתו של המבנה ושיקומו מחדש. על פי לשון הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, הריסת הבית ושיקומו אינה עולה לכאורה כדי "תיקון" כפי שנקבע בסעיף 3, ועל כן אין בסעיף זה על דרך הפרשנות הלשונית כדי לסייע לענייננו.

סעיף 58 לחוק המקרקעין

32. התובעת טענה כי יש להחיל על נסיבות המקרה את הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין ולפיה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, **"החזקה תקינה"** – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות" (ההדגשות אינן במקור).

33. אינני מקבל את טענת התובעת. לא ניתן לראות בסעד שעניינו הריסה ושיקום מחדש של הבית ככזה הנכנס לגדר הוראות סעיף 58 לחוק העוסק בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף, שכן השלמת הריסתו של הבית לא יכולה לטעמי להחשב בגדר שמירה על הרכוש המשותף "כפי שהיה בעת גמר הבניה" (בעניין זה ר' גם ספרו של פרופ' ויסמן, **"דיני קניין- בעלות ושיתוף"**, תשנ"ז – 1997, בעמ' 506 – 507).

מכאן נעבור לדון בשאלת תחולתו של סעיף 60 לחוק המקרקעין.

סעיף 60 לחוק המקרקעין:

34. הוראת סעיף 60 לחוק המקרקעין קובעת כדלקמן:

"(א) **נהרס בית משותף, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן – המשקמים) החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו**, ישא כל בעל דירה בהוצאות הכרוכות בכך לגבי דירתו, ובעלי כל הדירות ישתתפו בהוצאות הכרוכות בכך לגבי הרכוש המשותף, כל אחד לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו.

(ב) **סירב בעל דירה להשתתף בהקמת הרכוש המשותף או תיקונו, רשאי המפקח, על פי בקשת המשקמים ולאחר שנוכח שאין אפשרות מעשית להקים את הבית המשותף לגבי יתר הדירות בלבד, לצוות על בעל הדירה להעביר, תוך**



המועד שקבע ושלא יפחת מששה חדשים, את זכותו לאדם אחר שיקבע בעל הדירה, ושיבוא במקומו בכל הנוגע לחובת ההקמה או התיקון.
[...]" (ההדגשות אינן במקור).

35. לצורך בחינת תחולתו של סעיף זה על ענייננו נדרש כי יתקיימו שני תנאים מצטברים:

- א. **נהרס בית משותף, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא.**
- ב. **בעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן – המשקמים) החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו.**

36. **הנני סבור כי יש אכן להחיל על נסיבות המקרה את הוראות סעיף 60 לחוק, למרות טענות הנתבעים, כפי שאפרט להלן:**

א. האם "נהרס" הבית

37. הפסיקה לא פירשה את המונח "בית שנהרס מקצתו". פסק הדין המנחה בעניין **צודלר** לא דן במונח זה. שם נפסק כי:

"ראשית לכול, הוראת החוק נסבה על בית משותף שנהרס כולו או מקצתו. הבית נושא הדיון נהרס כולו, וממילא אין צורך שנעסיק עצמנו בשאלה מה הוא בית שנהרס אך "מקצתו" (רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550 (1994) (להלן – "הלכת צודלר", ההדגשות אינן במקור)).

38. עם זאת, פסק הדין דן בשאלה באילו נסיבות ייחשב הבית, כ"בית שנהרס" לצורך סעיף 60 לחוק:

"נהרס בית משותף... מכל סיבה שהיא..." (ההדגשה שלי - מ' ח'), ואולם אין ספק שכוונת הדברים היא, בעיקרו, למקרים חריגים כמעשה שמים (רעידת אדמה) או מעשה ידי אדם שלישי (כמו טיל אויב), לרבות אדם שהוא בעלים בבניין. סעיף 60 לא נועד ליתן לגיטימציה מראש להריסה במתכוון של בית משותף בידיהם של מקצת הבעלים המשותפים והם תומכי שיקום. אך מובן הוא, כי להריסת בית מכוונת נדרשת הסכמת כל הבעלים. כאן תתגלה זכות הקניין הקלאסית במלוא הדרה: הזכות - והשרירות שהיא מקרינה" (לפיסקה זו גם מפנים הנתבעים בסיכומיהם).

שקיעת משמעותית של הבית כולו – עולה כדי הרס הבית

39. לטעמי שקיעה מאסיבית של הבית לצידו האחד, כך שנוצרו הפרשי גובה של כחצי מטר בין צד אחד של הבית לצדו האחר, נוכח סוג הקרקע ויסודות הבית עולה כדי הריסת הבית "מקצתו" ו"מכל סיבה שהיא". ברי כי שקיעת הבית לא נוצרה כתוצאה מכוונת של בעלי הדירות. זאת ועוד השקיעה המשמעותית של הבית, כך שהוא נטוי על צידו לא מאפשרת שימוש למגורים בבית במצב הנוכחי (על אף שהנתבעים גרים בבית למרות הסיכון הרב הנשקף ממנו).



40. יצויין כי מההסטוריה החקיקתית של הסעיף, לא ניתן ללמוד על פרשנות המונח: **בית שנהרס** "מקצתו". מר משה גלברד אשר סקר את ההסטוריה החקיקתית של סעיף 60 לחוק מציין כי:

"ניתן רק ללמוד מה"הגדרה" המופיעה בסעיף, כי לצורך תחולת הסעיף, אין הכרח כי ההרס יהיה טוטאלי, וגם מקרים של הרס חלקי יהיו כפופים להסדר שבסעיף. עדיין נותרת השאלה בעינה, מהו הגבול התחתון, בו נאמר שאין בפנינו בית ש"נהרס", אלא רק בית שנגרמו בו נזקים, שתיקונם יהיה על פי ההסדר הרגיל בעניין תחזוקת הבית ושימורו, דהיינו סעיף 58 לחוק; ולשאלה זו אין הסעיף מציע תשובה.

בסעיף 51 לחוק בתים משותפים הראשון, ובסעיף 77 לחוק בתים משותפים (נוסח משולב) הייתה הגדרת בית משותף שנהרס ברורה ומתוחמת למדי. הנוסח היה "נהרס בית משותף מכל סיבה שהיא, או ניזוק בשיעור העולה על שלושה רבעים מערכו..." כלומר, תחולת הסעיף היתה לגבי מקרים של הרס טוטאלי או הרס בשיעור העולה על שלושה רבעים מערך הבית המשותף. לא עלה בידנו למצוא כל הסבר לשינוי שהכניס המחוקק בהגדרה, בחוקקו את סעיף 60, ובקבעו "הגדרה" חדשה, בלתי מוגדרת ובלתי מתוחמת כלל" (משה גלברד "בית משותף שנהרס על סעיף 60 לחוק המקרקעין" מחקרי משפט כרך ז' תשמ"ט, 281 (פורסם גם בנבו).

41. עם זאת, לדעתו של משה גלברד אין צורך שתהרס בהכרח דירה בבית לצורך תחולת סעיף 60 לחוק, ולכן: "....(ש)גם במקרים בהם ההרס נגרם לרכוש המשותף בלבד, אולם ההרס כבד ועלות תיקונו גבוהה, - רצוי שתהייה תחולה להוראות סעיף 60".

42. בענייננו נגרם "הרס" כבד למעטפת הבניין, לקירותיו החיצוניים ליסודות הבית וכן לדירות עצמן. ההרס הכבד נובע מהצטברותם של נזקים רבים שנגרמו למצבו של הבית. עלות תיקון הבית והדירות גבוהה מאוד, כפי שעולה מחוות דעת המומחה שמונה. בנסיבות אלה, מתקיים התנאי שעניינו הרס חלקי של הבית.

43. המסקנה, כי יש לראות בבית כבית "שנהרס" כהגדרתו בסעיף 60 לחוק, מתחזקת נוכח ממצאי הביקור במקום שערכתי בבית ביום 21.11.13. במסגרת הביקור התרשמתי באופן ממשי ובלתי אמצעי ממצבו הקשה של הבית הנוטה לצידו האחד, כפי שגם עולה מתוך חוות הדעת של המומחה שמונה. מכאן שמדובר בבית שלכל הפחות נהרס בחלקו.

44. ויודגש, אין בקביעה זו משום חריגה מהלכת צודלר. בענייננו אין מדובר אך בבית רעוע שדורש חיזוק, אלא בבית שכאמור **כולו נוטה על צידו בשיפוע ניכר ומשמעותי, שבפועל לא ניתן לגור בו.**

45. זאת ועוד, גם הגיונם של דברים אינו מתיישב עם הטענה לפיה נדרש עתה להמתין שנים עד לקריסה מלאה של הבית בפועל כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בהוראות סעיף 60 לחוק. לא



בכדי לא קבע המחוקק כי לצורך סעיף 60 לחוק נדרשת קריסת הבית וכי די בכך שהבית נהרס **בחלקו** כדי להחיל את הוראות הסעיף על ענייננו. ויודגש, בענייננו אין מדובר בהרס חלקי וזעיר אלא כאמור הרס מהותי ומשמעותי **בפועל** של הבית.

46. המסקנה המתבקשת מכל האמור הינה, כי בענייננו מתקיים התנאי הראשון שבסעיף 60 לחוק, שכן בפנינו בית שנהרס "מקצתו".

ב. הרוב הדרוש

47. יש לבחון כעת את התנאי הנוסף - האם קיימת הסכמה של בעלי הדירות שלדירותיהם צמודים לפחות **שלושה רבעים** מהרכוש המשותף לצורך שיקום הבית על דרך בנייתו מחדש.

48. בענייננו לכאורה יש הסכמה של הנתבעים "לתיקון" הבית (**שכן כאמור סעיף 60 דן גם ב"תיקון" הבית**) אך אין בידי התובעת את הרוב הדרוש לבניה מחדש של הבית.

49. זכור חלקה של התובעת ברכוש המשותף אף קטן מהחלקים של הנתבעים ברכוש המשותף. (כאמור לדירת התובעת צמודים אך 34/80 חלקים מהרכוש המשותף ולדירת הנתבעים הוצמדו 46/80 חלקים מהרכוש המשותף) ולכן לתובעת אין אפילו את רוב החלקים ברכוש המשותף.

50. אולם יש לזכור כי הלכה למעשה ה**נתבעים מסכימים** כי יש צורך ב"תיקון" הבית, כאשר סעיף 60 דן גם בתיקון הבית. מכאן שכאמור לעיל המחלוקת מצטמצמת אך לעניין "דרך" או "אופן" התיקון.

כפי שיפורט להלן, בנסיבות החריגות של המקרה בפני, יש לראות בנתבעים כמי שנתנו הסכמה קונסטרוקטיבית לעניין בנייתו מחדש של הבית, ולחילופין יש לדחות את טעמי ההתנגדות שהציגו הנתבעים, מהנימוקים הבאים שאלה העיקריים שבהם ואלה יפורטו בהמשך:

א. המבנה מבנה מסוכן כאשר הצדדים מסכימים כי נדרשת פעילות דחופה למנוע המשך שקיעת המבנה שעלולה לגרום לקריסתו המלאה.

ב. הנתבעים ביצעו עבודות שיפוץ בתוך דירתם אשר עשויות להחמיר את יציבות המבנה ומצבו.

ג. הנתבעים ביצעו עבודות מחוץ למבנה שעשויות להחמיר את הנזק למבנה.

ד. הנתבעים רכשו את הדירה לפני כשנתיים כאשר הם ידעו כי תדרש הריסת המבנה לצורך שיקומו, או לכל הפחות ידעו כי תדרש השקעה מאסיבית לחיזוק הבית.

ה. הנתבעים לא הוכיחו כי ניתן לבצע חיזוק חלקי של הבית, ולמעשה לא הציגו כל תוכנית חיזוק ממשית.

ו. הפער בין עלויות החיזוק המלא של הבית לבין עלות הריסה ובניה מחדש של הבית אינן משמעותיות יחסית. בנוסף, קיים ספק רב בדבר היעילות של עבודות החיזוק נוכח מורכבותן ומצבו של הבית.

ז. השוואת שווי הזכויות הקנייניות של הנתבעים, לפני ואחרי שיקום הבית.



51. ההצטרפות של כל הגורמים הנ"ל מובילה למסקנה המתבקשת לפיה חובה בנסיבות החריגות והמיוחדות של מקרה זה, לחייב השלמת הריסת הבית ושיקום הבית מחדש.

א. הסכמת הצדדים כי המבנה מסוכן ומחייב "חיזוק דחוף"

52. אין מחלוקת ממשית כי הבית כיום מהווה מבנה מסוכן העלול לקרוס בכל רגע נתון. המומחה שמונה קבע, כאמור לעיל, כי:

...היום הבניין במצבו הנוכחי הוא מבנה מסוכן והוא יכול להמשיך לשקוע לציוד בכל זמן נתון ולגרום לנזקים נוספים שלא ניתן לצפותם ולהעריכם... (ההדגשות אינן במקור עמ' 5 לחוה"ד).

ב. הנתבעים עצמם סבורים כי מדובר במבנה מסוכן שיש צורך בביצוע עבודות חיזוק לאלתר ובגין כך הגישו בקשה לביטול הצו הזמני.

53. כזכור, הנתבעים הגישו בקשה לביטול צו המניעה הזמני שניתן לבקשת התובעת נגד עבודות החיזוק בהן החלו הנתבעים באופן חד צדדי. הנתבעים טענו בבקשה כי הבית המשותף כפי שהוא היום מהווה סכנה ונחשב למבנה מסוכן ולכן לטענתם יש לבצע עבודות חיזוק בבית בדחיפות. המומחית מטעם הנתבעים טענו באמצעות המומחית מטעמם, כי:

"יש בדחיפות לטפל בבעיות יציבות במבנה" (עמ' 7 לחוה"ד)

54. הנתבעת בתצהיר מטעמה טענה כי: "הבית המשותף כפי שהוא כיום מהווה סכנה והוא נחשב למבנה מסוכן" (סעיף 5 לתצהיר הנתבעת מיום 23.10.13 כפי שהיה אז וכיום: "(ו)מהווה סכנה הן לדירים בו והן לבאים בחציריו" (סעיף 6 לכתב התביעה שכנגד). הנתבעים אף הגישו בקשה להיתר בניה לועדה המקומית במסגרת תמ"א 38, אך נושא הבקשה לא הובא בפני והצדדים לא טענו לרלבנטיות של הבקשה להליך בפני. בכל מקרה התובעת התנגדה למתן ההיתר בטענה כי זו אינה נכללת במסגרת תמ"א 38 וטרם נתקבל היתר.

55. ב"כ הקודם של הנתבעים ציין במכתב ששלח לתובעת ביום 18.2.12 כי:

"כידוע לכם ברכוש המשותף ישנם ליקויים רבים אשר על הצדדים לתקנם בדחיפות שכן חלקם מהווים סכנת חיים" (ס' 11 למכתב נספח ג2 לכתב התביעה) תוך שהוא מפרט פעולות שלדעתו יש לבצע כדי למנוע המשך שקיעת הבית.

56. הנה כי כן, הנתבעים עצמם טוענים כי נדרש טיפול דחוף בבית נוכח הסכנות הטמונות בו ולצד הבקשה לביטול הסעד הזמני, הגישו גם תביעה שכנגד בה ביקשו לחייב את התובעת לבצע את עבודות החיזוק.

ג. הנתבעים ביצעו עבודות שיפוץ בתוך דירתם אשר עשויות להחמיר את מצב המבנה

57. זמן קצר לאחר שהנתבעים רכשו את דירתם ביצעו שיפוץ פנימי בתוך דירתם, ובין היתר, מילאו חלק מהרצפה כדי ליישר את השיפוע הקיים. כפי שציין המומחה נועם אמיר מטעם התובעת בחוות דעת משלימה מיום 15.12.13, הרי ש:



ייעלי לציין ולהוסיף שבעלי הדירה התחתונה, אשר ישרו את רצפת דירתם ועקב כך ביצעו יציקה (או מילוי) לצורך פילוס דירתם באופן אשר גרם להטלת עומס רב ללא חיזוק הולם של הרצפה התחתונה ושל היסודות, יש בהם בכדי להשפיע גם כן על מצב היסודות בבניין, הרעוע מלכתחילה, שכן הדבר הטיל עומס רב ביותר על החלק הצפוני בבניין".

טענות אלה לא הופרכו ולא נסתרו על ידי הנתבעים.

ד. הנתבעים ביצעו עבודות מחוץ למבנה שעשויות להחמיר את יציבות המבנה ומצב שקיעתו 58. כאמור, קודם להגשת התביעה, הנתבעים ביצעו באופן חד צדדי עבודות שיפוץ מחוץ לבית אשר הגדילו עוד יותר את הסיכון למבנה כפי שעולה מחוות דעת המומחה שמונה על ידי, עבודות שנפסקו לאחר צו המניעה שניתן לבקשת התובעת:

"הנתבעים חפרו שקע בקרקע בצד הצפוני לצורך ביצוע חיזוק באותו צד לפי תוכנית של הנדסאי בנין משה בן חיים. השקע הזה מזמין מים אליו והוא מתמלא באופן מיידי במים מגשמים או מכל מקור אחר. מים אלו חודרים ליסודות ועלולים לגרום לשקיעה נוספת ופתאומית בבניין ולכן יש למלות (צ"ל – "למלא" – תוספת שלי י.ו.) את השקע הזה בחומר מילוי מודרג כמו מצעים מהודקים בשכבות, וזה באופן מיידי כך שתוצר במקום השקע גבעונת שתרחיק את המים לשני הצדדים הרחק מיסודות הבניין".

אכן אפשר שהפסקת העבודות היא שהותירה את החלל מתחת לבית, אך הנתבעים לא היו רשאים להתחיל בביצוע עבודות ללא הסכמת התובעת, במיוחד נוכח "רגישותו" של המבנה והסיכון שנשקף ממנו.

ה. הנתבעים רכשו את הדירה לפני כשנתיים כאשר ידעו כי תידרש הריסת המבנה לצורך שיקומו, או לכל הפחות ידעו כי תידרש השקעה מאסיבית לחיזוק הבית.

59. כאמור לעיל, הנתבעים עת רכשו הדירה בשנת 2012 היו מודעים היטב למצבו הקשה של הבית כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחוזה המכר.

60. בעניין זה גם העיד בפני מר ישראל ויקטור, הבעלים הקודם של דירת הנתבעים. מר ויקטור העיד כי מסר לנתבעים שהבית אינו ראוי למגורים וכי הנתבעים הודיעו לו, כי בכוונתם להרוס את הבית, וזאת עוד קודם לרכישת הדירה (עמ' 2 ש' 15 – 17 לפרוט' מיום 12.6.14).

61. עוד שוכנעתי מעדותו של בעל הדירה שמכר לנתבעים את הדירה כי הבית היה מסוכן כי לא גר בדירה ב-10 שנים האחרונות וכי הדירה לא הייתה מאוכלסת כשנה וחצי לפני שנמכרה לנתבעים (עמ' 1 ש' 35 – 36).

ו. לא ניתן לבצע חיזוק חלקי של הבית.

62. הנתבעים לא הוכיחו כי ניתן לבצע חיזוק חלקי של הבית ולא הציגו כל חלופה ממשית לחיזוק הבית, שיש בה כדי לסתור את מסקנות המומחה מטעמי.



63. המומחה שמונה ציין, כי חיזוק המבנה בעלות של 70,000 ₪ בלבד כפי שהציעו הנתבעים הינה

הצעה **בלתי רצינית** :

"ש' – גב' גורי המהנדסת של הנתבעים נתנה הצעת **לפתרון חיזוק בעלות של**

70,000 ₪. מה דעתך לגבי החיזוק שהציעה?

ת' – **זה לא רציני** " ((עמ' 6 לפרוט' מיום 6.3.14, ההדגשות אינן במקור).

64. באשר לחוות הדעת של המומחית מטעם הנתבעים קבע המומחה שמונה כי :

"אינני גלינה גורי **לא נתנה פיתרונות ממשיים לחיזוק המבנה** אלה היא הפנתה

לתכנון שיבוצע ע"י מהנדס קונסטרוקטור, על בסיס חישובים סטטיים

רוב חוות דעתה היא נתנה פיתרונות **לתיקון חזותי** של המבנה **ופחות לצד**

הקונסטרוקטיבי" ((עמ' 8 לחוה"ד).

65. **המומחה שמונה, שלל ביצוע עבודות חיזוק חלקיות בלבד**, וכפי שציין בחוות דעתו :

"בזמן הביקור במקום נשאלתי ע"י הנתבעים האם ניתן לתת חיזוק זמני לזמן קצוב,

תשובתי הייתה לא, או שמחזקים כמו שצריך או לא.

הניסיון של התובעים לחזק את הצד הצפוני בלבד אינו נכון לפי התוכנית של משה בן

חיים כי חיזוק הצד הצפוני במקרה זה יקשיח צד זה וימנע את השקיעה באותו צד בלבד

אך העמודים באמצע עדיין יכולים לשקוע ואז נוצרת אי סימטריה בשקיעות והתוצאה

היא סדקים באמצע הבניין " ((עמ' 7 לחוה"ד).

בעניין זה אין מקום לסטות מחוות דעת של המומחה שמונה על ידי.

66. המומחה שמונה על ידי, התייחס גם לאפשרות הרמת המבנה הקיים למפלס המקורי ושלל

אפשרות זו מכל וכל :

"האם ניתן להחזיר את המבנה באמצעות הרמה למפלס המקורי.

התייחסות :

כפי שנאמר בחוות דעתו של אינני נועם אמיר : פעולת הנפת מבנה קיים הינו

פרויקט מורכב מאוד הדורש ניסיון וידע רב ובעלי מקצוע מיומנים.

פרויקטים אלו מבוצעים לרוב במבנים בעלי חשיבות היסטורית ולאומית

בעלויות אדירות שאינן מוצדקות למבנה עסקי כן שהן יכולות לעלות על

הריסה ובניה מחדש של אותו מבנה.

מה עוד שבמקרה שלנו קומת הקרקע הייתה קומת עמודים שנסגרה, אי דיוק

קטן בפעולת ההרמה יכול לפרק ולסדוק את קומת העמודים הנ"ל ואת הבניין

בכלל.

כמו כן ההרמה של הבניין תגרום לדירה בקומת קרקע לפרק את כל עבודות

השיפוץ שבוצעו כולל יישור מהרצפה כי הם בוצעו לפי המצב הנוכחי. לכן

ולאור הנ"ל **אופציה כזו אינה רלוונטית**..



ז. עלויות חיזוק המלא של הבית עולות כמעט כדי שווי הריסה ובניה מחדש של הבית, כאשר קיים ספק בדבר היעילות של עבודות החיזוק.

67. המומחה הוסיף והתייחס לאפשרות חיזוק המבנה בלבד וקבע כי :

"חיזוק ושיפוץ כזה אינו פשוט לביצוע והוא מצריך בעלי מקצוע מיומנים ופיקוח הדוק, כמו כן נדרשים עבודות הכנה כמו הריסה פירוק ופינוי כולל חפירה מתחת לבניין להעברת קורות פלדה רציניות וכו'. העבודות הנ"ל לא פחות מורכבים מעבודות ההרמה של הבניין שצינתי לעיל."

68. לאחר מכן מפרט המומחה את סך עלויות החיזוק המסתכמות בסכום של 535,000 ₪, כאשר לסכומים אלה יש להוסיף עלויות תכנון, פיקוח הנדסי, פינוי הדיירים לתקופת העבודה וכן הוצאות בלתי צפויות כך שסה"כ עלויות החיזוק מגיעות לכדי סכום של כ-750,000 ₪ (עמ' 6 ו-7 לחוה"ד).

69. בעניין זה ציין המומחה כי גם הריסה הבית ובנייתו מחדש עשויה לקחת כ-6 חודשים בלבד (עמ' 4 ש' 1 לפרוט' מיום 6.3.14) אפילו תקופה העבודות תהא מעט ארוכה יותר, הרי שאין מדובר בתקופה ארוכה במיוחד.

70. לצורך השוואה ציין המומחה כי עלות בנייה מחדש של שתי דירות באותו הגודל היא : 800,000 ₪, סכום כמעט זהה לעלות חיזוק הבית כאשר לסכום זה יש להוסיף עלות הריסת הבניין ופינויו בסך 100,000 ₪ (עמ' 7 לחוה"ד).

71. המומחה שמונה על ידי, אף נחקר על ידי הנתבעים, אך הנתבעים לא פגמו בעיקרי חוות דעת. גם אם נמצא כי יש להוסיף סכומים מסוימים לעלות בניית הבית, אלה אינם משמעותיים ואין בהם כדי לפגום בחוות הדעת. הנתבע עצמו אישר אומדן דומה של עלויות הבניה (ר' למשל עמ' 5 ש' 28 – 30 לפרוט' מיום 12.6.14), כך גם לא נפגמה הערכת המומחה ביחס לעלויות החיזוק.

72. לאלה יש להוסיף את ההלכה לפיה ככלל בית המשפט לא יתערב במסקנות המומחה שמונה על ידו :

"לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן" (ר' למשל ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (פורסם בנבו); וכן ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בנין 17 (פורסם בנבו); ע"א 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ (פורסם בנבו).



73. כאמור המומחה שמונה על ידי הינו מהנדס בניין, **יועץ בתחום הקונסטרוקציה** וכן **יועץ קרקע וביסוס מבנים**. הנתבעים לא הפריכו את מסקנות המומחה. בעניין זה טענות הנתבע בתצהירו כי עלויות החיזוק נמוכות יותר וכי עלויות הבניה גבוהות יותר לא הוכחו, נטענו בעלמא ללא כל ביסוס וללא חוות דעת. לא ניתן לקבוע ממצאים כלשהם על סמך הסכומים שפורטו בתצהיר של הנתבע ללא אסמכתאות. הנתבע לא הוכיח כי הוא בעל מומחיות הנדרשת לעניין זה.

74. זאת ועוד המומחה שמונה ציין, כי אפילו עלויות הבניה בפועל יגיעו למיליון ₪ הרי שחיזוק המבנה יעלה כ-750,000 ₪. גם בפער כזה אין זה הגיוני לבצע חיזוק של המבנה, מה גם שבניה חדשה תאפשר בעתיד בניית קומה נוספת מעבר לשתי הקומות שקיימות היום (עמ' 5 ש' 4 – 8 לפרוט' מיום 6.3.14).

75. מכאן שאפילו אניח כי הפער בין עלויות השיקום לבין עלויות החיזוק מגיע לכדי סכום של כ-300,000 ₪ (לשני הצדדים, הפער בין מיליון ₪ לכ-700,000 ₪ שיתחלק בין שני הצדדים) ודאי שפער כזה בסכומים כאלה, בשים לב לעלות החיזוק, מורכבותו של ההליך, ספקות בדבר הצלחת החיזוק ונוכח מצב הבית, מחייבים את "חיזוקו" של הבית על דרך הריסה ובניה מחדש.

ח. השוואת שווי זכויות של הנתבעים לפני ואחרי שיקום הבית.

76. בית המשפט העליון קבע בפרשת **צודלר**, כי חלק מהשיקולים אותם יש לבחון במסגרת בקשה לבניית הבית מחדש, הינה - השוואת שווי זכויות המתנגד בין החלופות העומדות על הפרק:

"הלוך מחשבה זה של בחינת החלופות מביא אותנו, כמו מעצמו, אל מבחן עזר בגדריו של מבחן הסבירות. כוונתנו היא להשוואת שווי זכויותיו של המתנגד לשיקום על-פי חלופת ההקמה, לשווי זכויותיו שעל-פי חלופת אי ההקמה ופירוק השיתוף.... ואולם, במקום שבו תכנית השיקום משנה ממתכונתו של הבית שנהרס - ואפשר אף מחייבת היא את בעלי הדירות בהוצאות נוספות, ולו בגדרי הסבירות - דומני שהשוואת ערך הזכויות כאמור תהיה לעניין, במסגרת הכוללת של פריסת המושג "הקמת הבית מחדש". ניתן להקיש לפירושו של סעיף 60 לחוק - כמובן, בשינויים המחויבים מן העניין - מעקרונות החלים על עניינה של חברה מסחרית שנקלעה לקשיים ומבקשים להבראה על-פי תכנית הכורכת יתור על חובות וגיוס מימון נוסף (סעיף 23 לפסה"ד צודלר, ההדגשות אינן במקור).

77. באופן דומה ניתן להקיש מדבריו של כב' השופט י' כהן בפרשת **קלצ'וק**, בשינויים המחויבים לענייננו:

"כאשר יינתן היתר הבניה, והמיעוט עדיין יעמוד בסרובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון, והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של



המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. **המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק.** סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר " (עא (חיי) 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו), ההדגשות אינן במקור, גם בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה ר' רע"א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון ובוטבול גלית (פורסם בנבו).

78. אמנם הנסיבות שבפרשת קלצ'וק שונות מנסיבות המקרה שבפני במספר מרכיבים (כך למשל, שם נדונה בקשה במסגרת חוק המקרקעין (חיזוק בתים מפני רעידות אדמה) ושם היה בידי "תומכי החיזוק" רוב לביצוע העבודות), אך השיקולים המנחים לצורך בחינת ההסדרים והשאלות שבמחלוקת זהות.

79. בעניין זה קבע כב' המפקח א' סילברמן בת"א 128/11 (ת"א) אלדד קולנשר נ' רוון ביזנס בע"מ (פורסם בנבו) :

"אומנם, פרשת קלצ'וק עניינה בחוק החיזוק. אולם, נקודת המוצא להכרעת השופט כהן שם היתה תפיסת הקניין בבית המשותף כפי שזו משתקפת בפרשת צודלר והתאמתה להוראות חוק החיזוק הנ"ל. תפיסת הקניין כפי שמוצאת ביטוי בפרשת קלצ'וק יכולה לחזור ולהשליך גם על הוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין בו עסקינן. העיקרון המשפטי העומד בבסיס שני ההסדרים החקיקתיים הנ"ל זהה".

80. פסק דינו של כב' המפקח א' סילברמן אושר בבית המשפט המחוזי וגם בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט העליון נדחתה. ברע"א 8276/12 חברת רוון ביזנס בע"מ נ' אלדד קולנשר ואח' (פורסם בנבו) אישר בית המשפט במסגרת סעיף 60 לחוק ביצוע עסקת קומבינציה, בניגוד לעמדת המיעוט, וזאת לאחר שבית המשפט המחוזי אימץ את קביעת המפקח שלפיה המבקשת לא הוכיחה כי קיימת היתכנות מעשית ל"עסקה משולבת", וכי עסקת הקומבינציה כדאית יותר מבחינה כלכלית אל מול האפשרות של פירוק השיתוף.

81. אמנם שם היה בידי בעלי הדירות את הרוב הדרוש, אך כאמור כפי שציינתי בנסיבות החריות של המקרה בפני, יש לראות בנתבעים כמי שהסכימו באופן קונסטרוקטיבי לשיקום הבית ולחילופין, יש לדחות את הנימוקים להתנגדותם זאת לאחר שהסכימו כי לא ניתן להותיר את הבית על כנו ולא הציגו כל חלופה ממשית לחיזוק הבית שעלותה לא תפחת מסכום של כ-



700,000 ₪ ו/או כל חלופה ממשית אחרת שתמנע פגיעה בחיי אדם ובהגנה על קניינם של שני הצדדים.

יישום הלכה זו על נסיבות המקרה

82. מלבד חוות דעת של המומחה מר סאבא, שקבע באופן חד משמעי ונחרץ כי: "...עלות החיזוק הינה גבוהה מאוד ואינה מוצדקת לבניין הזה והפתרון האידיאלי והנכון הוא הריסת המבנה הקיים ובניית בניין חדש וחזק במקומו לפי כל התקנים הרלוונטיים..." (עמ' 8 ו-9 לחוה"ד) הרי שהתובעת אף הגישה את חוות דעתו של מומחה, השמאי מר מנחם פייברגר מיום 30.3.14.

83. השמאי מר פייברגר קבע בחוות דעת שהגישה התובעת, כי שווי דירת התובעת לאחר שיפוץ "יבמתכונת דומה לשיפוץ המתואר בגין הדירה בקומת הקרקע" שווה כ-486,000 ₪ בעוד שווי דירה בגודל זהה בבניה חדשה ובתכנון חדש ומודרני (בהנחה שהבניין יהרס ויבנה מחדש) הינו כ-807,000 ₪ (עמ' 11 לחוה"ד). קרי פער של כ-300,000 ₪ (עמ' 11 לחוות הדעת).

84. בעניין זה ניתן לציין כי גם התמורה ששילמו הנתבעים עבור רכישת הדירה בשלהי שנת 2012 הסתכמה ב-370,000 ₪. דברים אלה יש בהם כדי להשליך גם על שווי דירת הנתבעים, הגם שדירתם שופצה מבפנים, שכן השמאי התייחס בהערכתו לדירה משופצת.

85. בנוסף ברי, כי ככל שהבית לא יבנה מחדש, לא ניתן יהיה לבנות קומות נוספות לבית ויהיה קשה יותר לנצל זכויות בניה קיימות או עתידיות, כפי שגם עולה מחוות הדעת של המומחה מטעם התובעת, מר פייברגר.

86. זאת ועוד, חיזוק בלבד של הבית מקטין את שטחי הדירות של שני הצדדים, שכן הוא מחייב בניית קירות גבס ותקרת גבס פנימיים כדי ליצור רצפה, קירות ותקרות ישרים (עמ' 6 לפרוט' מיום 6.3.14). גם עניין זה פוגע באפשרויות השימוש בדירה, במצבה ובשוויה.

87. הנתבעים לא סתרו מסקנות אלה של המומחה שמונה או של השמאי מטעם התובעת במסגרת חקירתם הנגדית, ולא הגישו חוות דעת נגדית ביחס להערכת שווי הזכויות בשני המצבים.

88. הנה כי כן לא רק שהנתבעים לא הוכיחו פגיעה ממשית בזכותם הקניינית, אלא הוכח כי זכותם אך תשתבח עם הריסת הבית ובנייתו מחדש.

טעמי ההתנגדות

89. הנתבעים לא הצביעו הלכה למעשה על טעם ממשי ענייני השולל ביצוע עבודות השיקום בבית. הנתבעים רכשו את הדירה לפני כשנתיים ולכן אין להם כל ערך סנטימנטלי למבנה כמות שהוא. אין מדובר באנשים מבוגרים שיתקשו לעבור למקום זמני אחר במהלך ביצוע העבודות מה גם שלצורך עבודות חיזוק המבנה גם יהיה על הנתבעים למצוא מקום דיור חלופי (גם אם לתקופה קצרה יותר).



90. הוצאות שהוציאו לשיפוץ פנימי של דירתם אינן מהוות שיקול ממין העניין שמצדיק כי התובעת תוותר כ"בת ערובה" בידיהם עד לקריסה הפיסית של הבית על כל יושביו. הנתבעים לא הציגו אסמכתאות כלשהן בדבר עלות השיפוץ הפנימי שנעשה על ידם ולא הוכיחו את עלות השיפוץ בפועל. יתרה מכך, הנתבע אישר כי חלק מעבודות בניה הוא יכול לעשות בעצמו, ומכאן לא הוכח כי לא עשה כן גם במקרה הנוכחי.

91. נראה כי הסיבה העיקרית בגינה מתנגדים הנתבעים להריסת הבית הינו שיפוץ שביצעו לאחר שנכנסו לבית – בעניין זה ציינה התובעת כי פנתה אליהם, קודם לביצוע השיפוץ, ומסרה להם שאין טעם בביצוע אותן עבודות.

92. הנתבעים הוסיפו וטענו כי בשל מצבם הכלכלי, אינם יכולים לשאת בעלויות הריסת הבית ובנייתו. דינה של טענה זו להידחות בנסיבות המקרה, ממספר טעמים.

93. ראשית, טענה זו לא הוכחה. כך למשל, הנתבע אישר כי הוא מוכן עוד 5 שנים להרוס ולבנות את הבית (עמ' 5 לפרוט' מיום 12.6.14 ש' 37 – 39) ולעניין זה אף הגישו הנתבעים כבר עתה בקשה לועדה המקומית להיתר בניה לביצוע עבודות בהתאם לתמ"א 38 (גם אם הבקשה שהוגשה על ידם הינה במתכונת שונה):

"עוד 5 שנים אני מוכן להרוס ולבנות".

עוד אישר הנתבע כי אין לו משכנתא היום על הדירה.

מכאן שהנתבעים לא הוכיחו העדר יכולת כלכלית לשאת בעלות הבנייה מחדש.

94. שנית, אפילו לא הייתי מאשר את הריסת הבית ובנייתו מחדש, הרי שהחלופה האחרת הינה חיזוק הבית במאות אלפי שקלים, הוצאה שהנתבעים ממילא ידרשו לשאת בחלקה.

95. המומחה מטעם התובעת, מר פיירברגר, ציין בנוסף כי: "מכירת זכויות הבניה הבלתי מנוצלות יכולה לממן את בניית הדירות החדשות עבור בעלי הדירות הקיימות" (סעיף 8.8 יב, בעמ' 9 לחוה"ד). מכאן שככל שאכן אין בידי הנתבעים היכולת הכלכלית לשאת בעלויות הבניה (הגם שעניין זה לא הוכח) עומדת בפניהם האופציה להתקשר בעסקת קומבינציה או עסקה אחרת לצורך מימון עלויות הבניה.

96. למעלה מן הדרוש אציין כי סירוב הנתבעים, בנסיבות כאלה, לשקם את הבית על דרך הריסתו אף עולה כדי חוסר תום לב, שכן הנתבעים ידעו במועד הרכישה כי הבית אינו ראוי למגורים.

97. על כן, במכלול השקולים שהצבעתי לעיל תומכים אף המבחנים שנקבעו בפסיקה ומצדיקים את התערבות המפקח בטעמי ההתנגדות (לעניין זה ר' למשל עש"א 17181-05-11 (חי') אברהם נ' פדאל ואח' (פורסם בנבו).



התביעה שכנגד

98. יש לדחות את התביעה שכנגד. התוכנית שהציגו הנתבעים לחיזוק חלקי של הבית נדחתה מכל וכל על ידי המומחה שמונה על ידי. הנתבעים לא הציגו כל תוכנית חלופית ממשית המאפשרת חיזוק חלקי של הבית. מעיון בחוות הדעת עצמה שצרפו הנתבעים, עולה כי זו אינה מבוססת דיה. בנסיבות אלה, יש לבחור בין שתי אפשרויות בלבד: בין השארת המצב המסוכן על כנו, לבין חיוב בעלי הדירות בהריסת המבנה ובנייתו מחדש.

99. אין כל בסיס חוקי לחייב את התובעת לבצע עבודות חיזוק במאות אלפי שקלים (מעל 700,000 ₪, סך עלויות החיזוק) ללא כל תוחלת, כאשר יש ספק רב בדבר יעילותן של עבודות אלה. עבודות שכאלה בהיקף שכזה אינן יכולות להיכלל בגדר הוראת סעיף 58 לחוק.

לסיכום:

100. נוצר מצב של קיפאון לפיו קיים בית מסוכן ששקע באופן ניכר על צידו ועל כך אין מחלוקת, כאשר עלות חיזוק המבנה מגיעה כמעט לכדי עלות הריסת הבית ובנייתו מחדש.

101. ער אני לקושי שבדבר ולהעדר קיומו של הרוב הדרוש לשיקום הבית, אך משעה שהצדדים מסכימים כי המבנה מסוכן וכי לא ניתן להותירו כפי שהוא ללא פעולות כלשהן, יש לבחור את הדרך הראויה ל"חיזוק הבית", כאשר בעניינו החיזוק הנכון צריך שיעשה על דרך הריסת הבית ושיקומו.

102. זאת ועוד, בהיקף לכך ניתן להפנות לחוק החיזוק, שם המחוקק עצמו ראה במקרים מסוימים לקבוע כי הדרך ל"חיזוק" הבית צריך שתעשה על דרך הריסת הבית ובנייתו מחדש (ר' סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, אשר תוקן בשנת 2012 (להלן – "חוק החיזוק").

103. הנתבעים לא הציגו כל חלופה ממשית לחיזוק הבית אלא אותה חלופה שהציג המומחה שמונה על ידי, שעלותה כאמור מגיעה למאות אלפי שקלים וגם זו נושאת בחובה סיכונים.

104. בנסיבות החריגות שנוצרו, אין מנוס אלא מלהורות על שיקומו של המבנה בדרך של הריסת המבנה ובנייתו מחדש. כל צד יישא בעלויות הפינוי וההריסה, כמו גם בעלויות השיקום והבניה מחדש לפי חלקיו ברכוש המשותף.

105. לצד הפגיעה בזכות הקניין של הנתבעים, עומדת פגיעה חמורה אף יותר, בזכות הקניין של התובעת שאינה יכולה במצב הדברים הנוכחי לעשות שימוש ממש בדירתה.



106. לכך יש להוסיף שיקול הנוגע להגנה על שלומם וחיייהם של הדיירים בבית. בנסיבות המקרה, כאשר נשקפת סכנה ממשית לשלומם של הדיירים בבית ולאורחיהם **(כפי שהנתבעים עצמם אישרו במסגרת בקשה שהגישו לביטול הסעד הזמני)** יש להורות על הריסה כאמור.

107. כשם שבמסגרת חוק החיזוק רשאי המפקח לשקול שיקולים הנוגעים לשלומם ובטחונם של דיירי הבית, בשל חשש מפני רעידות אדמה (ובמסגרת זו אף הוכרה אפשרות של הריסה ושיקום כדרך ל"חיזוק" – סעיף 5א לחוק) על אחת כמה וכמה שיש לשקול שיקול זה כאשר נשקפת סכנה ממשית לבית ולדייריו, בנסיבות החריגות של המקרה שבפני.

התוצאה :

108. כשלב ביניים, על הצדדים לפעול תוך 30 ימים מהיום להשלים ולבצע את כל האמור בחוות דעתו של המומחה סוהיל סאבא לעניין **"שלב א"** בעניין מילוי ואיטום קירות הבית (עמ' 4 ו-5 לחוה"ד) וביתר פירוט לבצע תוך 30 ימים מהיום את העבודות הבאות, ככל שטרם בוצעו בהתאם להסכמות הצדדים מיום 6.3.14 (הסכמות שקיבלו תוקף של החלטה) :

א. אני מחייב את הנתבעים למלא את השקע שנוצר מתחת לבית בחומר מילוי מודרג כמו מצעים מהודקים בשכבות, כך שתיווצר במקום השקע גבעונת שתרחיק את המים לשני הצדדים הרחק מיסודות הבניין. כן אני מחייב את הנתבעים לזפת את הקירות החיצוניים של הבית בקומת הקרקע מעל גובה המילוי ב-20 ס"מ בכדי להימנע מרטיבות באותם קירות.

ב. הנתבעים יישאו לבדם בעלות הבאת חומר מילוי, הנחתו והידוקו במקום, ככל שהדברים טרם נעשו בהתאם להסכמות אליהן הגיעו הצדדים בדיון מיום 6.3.14.

ג. באשר לזיפות הקירות בקומת הקרקע שבאים במגע עם המילוי, ב-20 ס"מ מעל גובה המילוי יישאו התובעים והנתבעים בעלות זו במשותף ובחלקים שווים. ככל שהוצאה זו כבר הוצאה ונעשה זיפות תשיב התובעת לנתבעים את חלקה תוך 30 ימים מהיום.

109. לאחר שלושה חודשים מהיום תהא רשאת התובעת להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשת היתר להריסת הבית ולבנייתו מחדש, בהתאם לשטחי הדירות כפי שהן כיום (די בפסק דין זה כדי להגיש את הבקשה להיתר גם בשם הנתבעים), אלא אם בפרק זמן הזה יגיעו הצדדים להסכמות אחרות בדבר אופן שיקומו ובנייתו מחדש של הבית לרבות בקשה בהתאם לתמ"א 38 ו/או בקשה לביצוע עסקת קומבינציה או כל בקשה אחרת.

110. ככל שהנתבעים לא ישתפו פעולה ו/או בהעדר הסכמות, תהא רשאת התובעת לנקוט בהליך מתאים, לרבות הגשת בקשה למינוי כונס נכסים לצורך קידום הליך השלמת הריסת הבית ובנייתו מחדש, וזאת תוך שישה חודשים מהיום.

111. כל צד יישא בעלויות הריסת הבית ובנייה מחדש, לרבות עלות בניית מעטפת הבית המשותף, כל חלקי הרכוש המשותף, וזאת בהתאם לחלקים ברכוש המשותף שהוצמדו לדירתו. באשר



לעבודות בתוך כל דירה, יישא כל צד בהוצאות הדרושות לעבודות הפנימיות שבתוך דירתו שלו.

112. התביעה שכנגד במסגרתה ביקשו הנתבעים לחייב את התובעת לבצע עבודות חיזוק בבית נדחית.

113. לאור התוצאה אליה הגעתי, הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של **7,500 ₪**.

114. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים לתובעת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

115. החיובים מכוח פסק דין זה יחולו על הנתבעים ביחד ולחוד.

116. נוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מורה ללשכת הרישום בחיפה לרשום הערה בפנקסי המקרקעין לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין בדבר קיומו של פסק דין זה. ההערה תירשם על חלקת הרכוש המשותף וכן בכל אחת מחלקות המשנה של הבית. **על הצדדים לדאוג להגיש בקשה מתאימה ללשכת הרישום לצורך רישום ההערה בפועל.**

117. **המזכירות תשלח עותק מפסק הדין ללשכה המשפטית של עיריית קריית אתא וכן ללשכת מהנדס העיר כדי שאלה ישקלו האם אין מקום להכריז על הבית כמבנה מסוכן ולהורות על פינוי הנכס מיושביו נוכח הסיכון שבבית.**

ניתן בלשכתי היום, כ"ג חשוון תשע"ה, 16 נובמבר, 2014 בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין